



'קוד אתי' רשות תקנון ארגוני

רציונל

מסמך זה מהווה מסגרת נורמטיבית להתנהלותם של עובדי הרשות, מנהליה וכל הפועלים מטעמה, ומטרתו לעגן סטנדרטים ברורים של התנהגות מקצועית, מכבדת ושוויונית במרחב הציבורי-ארגוני. המסמך מבוסס על ערכי היסוד של השירות הציבורי בישראל, ובהם כבוד האדם, שוויון, ניטרליות מינהלית, מקצועיות ושירותיות כלפי הציבור, לצד החובות הקבועות בדיון, לרבות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק למניעת הטרדה מינית.

ייחודו של מסמך זה בכך שהוא אינו מתפקד כתקנון משפטי "טהור" בלבד, ואינו מסתפק בהצהרה ערכית כללית. הוא ממוקם בין שני מישורים משלימים: מצד אחד, הוא נשען על הוראות חוק מחייבות ועל חובות משפטיות החלות על עובדי ציבור; מצד שני, הוא כולל עקרונות, כללי התנהגות והנחיות ארגוניות שאינן תמיד מעוגנות במפורש בחקיקה, אך נועדו למלא פערים, להבהיר ציפיות ולהגדיר סטנדרט התנהלות גבוה יותר מהנדרש בדיון בלבד.

בהיבט זה, המסמך משלב בין "תקנון מחייב" לבין "קוד אתי רשותי". התקנון המחייב קובע כללים שניתן לאכוף משמעתית או משפטית כאשר הם מופרים, בהתאם לדיני העבודה ולכללי השירות הציבורי. הקוד האתי, לעומת זאת, מבטא את תפיסת העולם הארגונית של הרשות ומגדיר את רף ההתנהגות המצופה גם במצבים שבהם הדין אינו קובע הוראה מפורשת. בכך הוא יוצר שכבת ביניים חשובה בין המינימום המשפטי לבין המקסימום הערכי שהרשות מבקשת לקדם.

הרשות רואה במחויבותה לשמירה על סביבה דמוקרטית וליברלית חלק בלתי נפרד מחזונה הציבורי ומהגדרתה כמוסד שלטוני הפועל בשירות הציבור. מחויבות זו באה לידי ביטוי בהגנה על פלורליזם רעיוני, בכיבוד חופש הביטוי, בהבטחת שוויון בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובהתנגדות לכל צורה של הדרה, השתקה או הפעלת כוח שאינה לגיטימית. לצד זאת, הרשות מדגישה כי סביבה דמוקרטית אינה מתמצה בחופש ביטוי בלבד, אלא כוללת גם אחריות הדדית, שמירה על כבוד הזולת והבטחת מרחב עבודה שאינו הופך לזירת פגיעה או כפייה.

הצורך בקיומו של קוד מסוג זה נובע מהמורכבות הגוברת של השירות הציבורי בעידן רב-תרבותי, רב-זהויות ורב-עמדות. במציאות זו, החוק לבדו אינו תמיד מספק מענה מלא למצבים יומיומיים של אינטראקציה בין עובדים, בין עובדים לציבור, ובין קבוצות שונות בתוך הארגון. סוגיות של שיח מכבד, זהות מגדרית, רגישות תרבותית, גבולות השיח הפוליטי ויצירת סביבת עבודה בטוחה אינן תמיד מוסדרות באופן מפורש בדיון, אך הן משפיעות באופן ישיר על איכות השירות, על אופן הציבור ועל תפקוד הארגון.

מעבר לכך, קיומו של קוד אתי ברור תורם להאחדת סטנדרטים ניהוליים ולחיזוק הוודאות הארגונית. הוא מאפשר לעובדים ולמנהלים להבין מהי ההתנהגות המצופה מהם גם במצבים אפורים, מפחית פרשנויות סותרות, ומספק כלי ניהולי לטיפול במקרים שאינם בהכרח עולים כדי הפרת חוק אך פוגעים במרקם הארגוני.



בנוסף, מסמך זה מבקש לחזק את אמון הציבור ברשות המקומית ובמוסדותיה, באמצעות יצירת תרבות ארגונית המבוססת על שקיפות ערכית, כבוד הדדי ומחויבות לשירות שוויוני ומכבד לכלל התושבים והעובדים כאחד. הוא משקף תפיסה שלפיה רשות ציבורית אינה רק גוף מבצע של חוק, אלא גם מוסד מעצב נורמות חברתיות במרחב המקומי שבו היא פועלת.

לפיכך, מחויבות העובדים למסמך זה היא כפולה: מחויבות משפטית לחלקיו המעוגנים בדין, ומחויבות ארגונית-מקצועית לחלקיו הערכיים, המשקפים את מדיניות הרשות ואת תפיסת עולמה הניהולית והציבורית.

סביבת עבודה ושירות המבוססים על כבוד, שוויון ופלורליזם דמוקרטי

הרשות מחויבת ליצירת סביבת עבודה ושירות ציבורי המבוססים על כבוד האדם, שוויון הזדמנויות ויכולת של כל אדם לפעול ולהתבטא במסגרת תפקידו ללא חשש מהדרה, השפלה או אפליה. עקרונות אלה נשענים על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק למניעת הטרדה מינית, ועל פסיקת בתי הדין לעבודה והמשפט המנהלי בישראל.

כבוד מגדרי, זהות מינית והתנהלות בין-אישית

הרשות רואה בכל אדם בעל ערך שווה, ללא קשר למגדרו, לזהותו המגדרית או לנטייתו המינית. בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולחוק למניעת הטרדה מינית, חל איסור מוחלט על כל ביטוי של אפליה, השפלה או יצירת סביבה עוינת על בסיס מאפיינים אלה. האיסור חל גם על הערות מילוליות, בדיחות, רמיזות או התנהגות עקיפה שיש בה כדי לפגוע בכבודו של אדם. מעבר לחובה המשפטית, הרשות מאמצת תוספת ארגונית שלפיה מצופה מכל עובד ומנהל לכבד את אופן הפנייה שבו מבקש אדם להיות מזהה, לרבות שם מועדף או כינוי לשוני, ככל שהדבר אפשרי ואינו פוגע בתפקוד הארגוני. מדיניות זו נועדה לחזק תחושת שייכות ולצמצם מצבים של הדרה לא מכוונת.

ביטוי זהותי, תרבותי ואישי

הרשות מכירה בזכותם של עובדים לבטא את זהותם התרבותית, הדתית והחברתית גם במסגרת העבודה, כל עוד הדבר נעשה באופן שאינו פוגע בתפקוד התקין של השירות הציבורי או בבטיחות. זכות זו נשענת על עקרונות חוקתיים של חופש הביטוי וחופש הדת כפי שפותחו בפסיקת בית המשפט העליון. כחלק ממדיניות ארגונית מוספת, הרשות רואה בביטוי זהותי מגוון ערך חיובי, ותעודד יצירת מרחב עבודה שבו לבוש, שפה או סמלים אישיים אינם סיבה להדרה או להערכה שלילית. עם זאת, למנהלים שמורה הסמכות להגביל ביטויים כאשר הם פוגעים בתפקוד או יוצרים חיכוך מהותי בסביבת העבודה.

חגים, מסורת והתאמות תרבותיות

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה ולדיני העבודה בישראל, הרשות מכבדת את מועדי החגים של כלל הדתות ומאפשרת לעובדים לממש את זכויותיהם החוקיות בימים אלה. מעבר לכך, ובהתאם למדיניות ארגונית מוספת, הרשות שואפת לאפשר גמישות סבירה בסידורי עבודה סביב חגים ומועדים דתיים או תרבותיים, ככל שהדבר מתאפשר תפעולית. מדיניות זו אינה מחליפה את הדין אלא מרחיבה אותו, ומטרתה לאפשר שילוב מאוזן בין חיי דת ותרבות לבין חיי העבודה, תוך שמירה על רציפות השירות הציבורי.



מניעת הטרדה, הדרה ואקלים עוין

בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, חל איסור מוחלט על כל צורה של הטרדה מינית או התנהגות בעלת אופי מיני פוגעני, לרבות ניצול יחסי מרות, התייחסויות מיניות לא רצויות או הפצת תכנים פוגעניים. הרשות מחויבת לטיפול מהיר, דיסקרטי והוגן בכל תלונה מסוג זה.

מעבר להגדרה המשפטית, הרשות מאמצת הרחבה ארגונית של מושג "אקלים עוין", כך שגם התנהגויות שאינן בהכרח מגיעות לרף המשפטי של הטרדה אך יוצרות סביבה פוגענית, חוזרת או מדירה, ייחשבו כהפרה של התקנון. הכוונה היא לדפוס לעג מתמשכים, השפלה עקיפה או יצירת אווירה שבה קבוצות מסוימות חשות לא רצויות. הרחבה זו היא מדיניות ארגונית שאינה נובעת ישירות מהחוק אלא נועדה לחזק את ההגנה על עובדים.

שיח פוליטי במרחב הארגוני

הרשות מכירה בכך שעובדיה הם אזרחים בעלי השקפות פוליטיות שונות, וזכותם להביע דעות במסגרת חופש הביטוי המוגן בדין. יחד עם זאת, בשל אופיו הציבורי והמקצועי של השירות, קיימת הבחנה ברורה בין ביטוי אישי לבין שימוש במרחב העבודה לקידום אג'נדה מפלגתית.

לכן, מותר לקיים שיח פוליטי מכבד שאינו כופה דעה ואינו יוצר לחץ על עובדים אחרים. מנגד, אסור לעשות שימוש בסמכות ניהולית, במשאבי הרשות או במסגרת העבודה לצורך תעמולה מפלגתית או הפעלת לחץ פוליטי מכל סוג שהוא. עקרון זה נשען על דיני השירות הציבורי ועל כללי המשפט המנהלי המחייבים ניטרליות של המערכת המינהלית. מעבר לכך, הרשות קובעת כמדיניות ארגונית כי שיח פוליטי פוגעני, הכולל השפלות, צעקות או דה-לגיטימציה אישית, אינו מקובל גם כאשר הוא אינו מהווה עבירה משפטית. במקרים כאלה תישקל התערבות ניהולית לשם שמירה על סביבת עבודה תקינה.

יצירת מרחבי שיח ופלורליזם ארגוני

הרשות רואה ערך ביצירת במות מוסדרות לשיח מגוון, מתוך הבנה כי קונפליקט רעיוני אינו בהכרח שלילי כאשר הוא מתנהל באופן מכבד. לפיכך ניתן לקיים מסגרות כגון שולחנות עגולים, ימי עיון והרצאות מגוונות, בכפוף לאישור הנהלה ובהתאם לכללי השירות הציבורי. מדיניות זו היא תוספת ארגונית ואינה חובה משפטית, אך היא נועדה לצמצם קיטוב פנימי ולאפשר עיבוד של מחלוקות בצורה מקצועית ולא מתלהמת.

אחריות מנהלים והובלת תרבות ארגונית

מנהלים ברשות נושאים באחריות מוגברת ליצירת סביבת עבודה מכבדת ושוויונית. מעבר לחובותיהם לפי הדין, מצופה מהם להתערב במצבים של פגיעה, למנוע הדרה, ולהבטיח שכל עובד יוכל לממש את זכויותיו ללא חשש. הרשות מוסיפה כמדיניות ארגונית חובת השתתפות בהכשרות תקופתיות בנושאי גיוון, הכלה ומניעת הטרדה, גם אם דרישה זו אינה מופיעה במפורש בכל חקיקה רלוונטית, מתוך הבנה כי שינוי תרבותי מחייב כלים מקצועיים מתמשכים.

מנגנון בירור ותלונות

כל עובד רשאי להגיש תלונה בנוגע לפגיעה בכבודו, אפליה או הפרת התקנון. הרשות מתחייבת לבחון כל תלונה באופן דיסקרטי, הוגן וללא חשש מפגיעה במתלונן. הליך הבירור יתבצע תוך שמירה על זכויות כל הצדדים ותוך הקפדה על מניעת נקמה או פגיעה עקיפה.